

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2051/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางประนอม ผดุงกิจ

จำเลย

นางประนอม ผดุงกิจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลย 3 ปี 14 เดือน ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยป่วยด้วยโรคจิต และประสาทเป็นผู้ไม่รู้ผิดชอบ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด ตามฟ้องของโจทก์ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 80)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ประกอบมาตรา 65 วรรคท้าย กระทั่งหนึ่ง จำคุก 4 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชุนปีน ๒พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 วรรคหนึ่ง จำคุก 2 ปี กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชุนปีน ๒ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 อีกกระทั่งหนึ่ง ซึ่งความผิดกระทั่งนี้เป็นกรรมเดียวกันแต่ผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาชุนปีน ๒

พ.ศ. 2490 มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี คำให้การจำเลย ใน
ข้อหาพยายามฆ่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม และจำเลย
ให้การรับสารภาพในข้อหาฆ่าผู้อื่น เครื่องกระสุนปืน และพกพาอาวุธปืน เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษสองกระทางหลัง ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกข้อหาพยายาม
ฆ่า 2 ปี 8 เดือน ข้อหาฆ่าผู้อื่น เครื่องกระสุนปืน จำคุก 1 ปี ข้อหาพกพาอาวุธปืน
จำคุก 6 เดือน รวมสามกระทาง จำคุก 3 ปี 14 เดือน ริมของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 77)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลย ขอให้ลงโทษสถาน
เบา เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลย ขอให้ลงโทษสถาน
เบา เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ